﴿ فصل فى حكم التقصير حكمه حكم الحلق فى وجوب الدم به ﴾ أى فى كله أو ربعه (والصدقة) أى فى قليله (فلو قصر كل الرأس أو ربعه فعليه دم وفى اقل من الربع صدقة ولو قصرت المرأة قدر انملة) اى فصاعدا (من ربع شعرها) اى فزائدا (فعليها دم) على ماصرح به فى الكافى والكرمانى وهو الصواب قياسا على التحلل ووقع فى الكفاية شرح الهداية ان التقصير لا يوجب الدم والله أعلم

﴿ فصل فى سقوط الشعر ﴾ لايخفى ان الشعر اذا سقط بنفسه لامحذور فيه ولامحظور لاحتمال قلعه قبل احرامه وسقوطه بغير قلعه ولعلهم ارادوا انه اذا سقط بسبب فعل المحرم بأن احس به وادركه فحينئذ يلزمه الجزاء الذى ذكروه (ولو سقط من رأسه أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره) اى حين مسه وحكه وفيه ايماء الى ماقدمناه (فعليه كف من طعام) كما روى عن محمد على اطلاقه من غير قيد لكل شعرة (أو كسرة) اى من خبز (او تمرة لكل شعرة) ويخالفه مافى قاضيخان وان اخذ المحرم من شاربه أو من رأسه او مسح لحيته فانتثر منها شعر يطعم مسكينا وفى البدائع ولو اخذ شيأ من رأسه او لحيته أو لمس شيأ من ذلك فانتثر منه شعرة فعليه صدقة وكذا ذكر التمرتاشى وقيل لو لمس لحيته فوقعت منها شعرة أو شعرتان تصدق بتمرة او تمرتين كذا فى الكبير بصيغة التمريض فينافى ما اختاره هنا فتأمل فانه موضع زلل (وان خبز عبد) اى مثلا (فاحترق شعر يده فعليه صدقة اذا أعتق) وفيه انه اذا كان شعر يده كاملا فالقياس وجوب الدم ففى جوامع الفقه وان خبز فاحترق بعض شعره يتصدق وفى المحيط اذا خبز العبد المحرم فاحترق بعض شعر يده فى التنور فعليه اذا عتق صدقة وان أطلى من غير اذى فعليه دم اذا أعتق وقوله من غير اذى اى بغير عذر قيد به لانه اذا كان عن عذر يتعين الصوم على العبد فورا هذا وفى الحاوى عن المنتقى عن محمد وان كان الساقط مقدار العشر من شعر الرأس او اللحية فعليه دم وقال ابن الهمام ومافى مناسك الفارسى من قوله وماسقط من شعرات رأسه ولحيته عند الوضوء لزمه كف من طعام عن محمد خلاف مافى فتاوى قاضيخان وان نتف من رأسه او انفه أو لحيته شعرات فى كل شعرة كف من طعام الا ان يزيد على ثلاث شعرات فان بلغ عشرا لزمه دم وكذا قوله اذا خبز فاحترق ذلك غير صحيح لما علمت من ان القدر الذى يجب فيه الدم هو ربع من كل منها انتهى وفيه انه يمكن حمل كلام قاضيخان على رواية عن محمد كما فى المنتقى ثم الظاهر أن الانف حكمه ليس حكم الرأس بما تقدم والله أعلم (ولو تناثر شعره بالمرض فلا شئ عليه) فانه ليس باختياره وكسبه (ولو نبتت شعرة فى عينه فلا شئ عليه بازالتها) كما لو صال عليه صيد فقتله كذا ذكره السروجى وابن امير الحاج (ولو خلع جلدة من رأسه بشعرها لم يلزمه شئ) اى لقصده ازالة الجلدة لا ازالة شعرها (ولو حلق او نتف خصلة من رأسه) وهى بضم الخاء المعجمة شعر مجتمع أو قليل منه (فعليه صدقة) أى نصف صاع على مافى خزانة الاكمل

﴿ فصل فى حلق المحرم رأس غيره وحلق الحلال رأسه ﴾ اى رأس المحرم (اذا حلق محرم رأس محرم) اى غير نفسه (او حلال فعليه صدقة سواء حلق بأمره او بغيره) أى بغير أمر احلق طائعا اومكرها (وان حلق الحلال رأس محرم فلا شئ على الحالق الحلال) على ماصرح به فى البدائع والكرمانى والعناية والحاوى (وقيل عليه صدقة) واليه ذهب الزيلعى وابن الهمام والشمنى ووجهه غير ظاهر اذ الحلال غير داخل فى موجبات محظورات الاحرام وهل يحرم عليه أو يباح فعله هذا أو يكره الظاهر الاخير لظاهر قوله تعالى ولاتحلقوا رؤسكم اذ المعنى لاتأمروا بحلق رؤسكم أو لايحلق بعضكم

أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالفضل فأعتقنا وانك أمرتنا ان نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وانت احق بالطول فتصدق علينا وأمرتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وانت أحق بالكرم فاعف عنا ياأحق من سئل واحق من اعطى اليك قصدت وبابك رجوت يامن لاتبرمه المسائل ولاتنقطع دونه الحوائج وياولى كل نعمة ومنتهى كل رغبة أسألك فى هذا الجمع جوامع الخير وأعوذ بك من جوامع الشر وأسألك الجنة برحمتك والنجاة من النار بفضلك (اللهم) انك خلقتنى سويا ورزقتنى صبيا وجعلتنى غنيا مكفيا